

CLÁUSULA 1. OBJETO DEL SEGURO

El Asegurador se compromete a indemnizar a los Beneficiarios designados en el Contrato Simplificado, la Suma Asegurada contratada en caso de muerte del Asegurado si ésta ocurre dentro del período de vigencia de la Póliza.

CLÁUSULA 2. PERSONAS ASEGURABLES

Son personas asegurables bajo la presente Póliza, quienes tengan edades comprendidas entre dieciocho (18) y setenta y cuatro (74) años, ambas inclusive.

CLÁUSULA 3. DESIGNACIÓN DEL BENEFICIARIO

La designación del Beneficiario puede ser hecha en la oportunidad de la celebración del contrato de seguro o en un momento posterior, mediante declaración escrita comunicada al Asegurador y no existiere cesión alguna de la póliza.

El Beneficiario debe ser identificado en forma inequívoca y que haga posible su diferenciación de otra persona o del resto de los Beneficiarios. Igualmente deberá indicarse la proporción en la cual concurrirá en el importe de la indemnización convenida. En caso de inexactitud o error en el nombre del Beneficiario que haga imposible su identificación, dará derecho a acrecer la prestación convenida a favor de los demás Beneficiarios designados.

A falta de designación de Beneficiarios o en caso de inexactitud o error en el nombre del Beneficiario único que haga imposible su identificación, la prestación convenida se pagará en partes iguales a los herederos legales del Asegurado.

A falta de designación de la proporción que corresponda a todos los Beneficiarios o para alguno en particular, la prestación convenida se pagará en partes iguales, para el primer caso, o acrecerá para el resto de los Beneficiarios, en el segundo caso.

Si la designación se hace a favor de los herederos del Asegurado, sin mayor especificación, se considerarán como Beneficiarios aquellos que tengan la condición de herederos legales, para el momento del fallecimiento del Asegurado.

En caso de que algún Beneficiario falleciere antes o simultáneamente con el Asegurado, la parte que le corresponda acrecerá a favor de los demás Beneficiarios sobrevivientes y si todos hubiesen fallecido, la prestación convenida se hará a favor de los herederos legales del Asegurado. A los efectos del seguro, se presume que el Beneficiario de que se trate ha fallecido simultáneamente con el Asegurado cuando el suceso que da origen al fallecimiento ocurra en un mismo momento, independientemente de que el fallecimiento ocurra en una fecha posterior.

CLÁUSULA 4. CAMBIO DE BENEFICIARIOS

El Asegurado tiene derecho a cambiar de Beneficiarios en cualquier momento durante la vigencia de la Póliza, mediante solicitud escrita debidamente firmada dirigida al Asegurador, y una vez recibida esa comunicación, el Asegurador emitirá el respectivo Anexo a la Póliza haciendo constar tal cambio. De no existir dicho Anexo se considerará que el Beneficiario no ha sido cambiado, aun cuando se hubiere hecho la solicitud con anterioridad al fallecimiento de este.

CLÁUSULA 5. EXCLUSIONES

Esta Póliza no será válida y la responsabilidad del Asegurador se limitará a la devolución de las primas sin intereses en virtud del presente contrato, si el fallecimiento del Asegurado ocurre como consecuencia de:

1. Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (haya habido declaración de guerra o no), insubordinación militar, levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, guerra intestina, guerra civil, poder militar o usurpación de poder, proclamación del estado de excepción, acto de terrorismo o cualquier acto de cualquier persona que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización que realice actividades dirigidas a la destitución por la fuerza del gobierno o influenciarlo mediante el terrorismo o violencia.
2. El uso y empleo de la energía atómica y/o nuclear, utilización de armas nucleares, fisión o fusión nuclear, contaminación radiactiva.

CLÁUSULA 6. OTRAS EXONERACIONES DE RESPONSABILIDAD

El Asegurador quedará relevado de la obligación de indemnizar en los siguientes casos:

1. Si el Tomador o los Beneficiarios no notificaren el siniestro o no suministraren la información solicitada por el Asegurador dentro de los plazos señalados en la CLÁUSULA 7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO, de estas Condiciones Particulares, a menos que se compruebe que dejó de realizarse por causa extraña no imputable al Tomador o a los Beneficiarios.
2. Si el fallecimiento del Asegurado ocurre siendo piloto aviador en actividad, militar activo en el cumplimiento de funciones en el servicio militar, o como consecuencia de su participación en actos delictivos.
3. En caso de suicidio del Asegurado ocurrido antes de que hubiese transcurrido un (1) año contado a partir de la celebración de este contrato.

CLÁUSULA 7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

Al ocurrir el fallecimiento del Asegurado, el Tomador o el Beneficiario deberá notificarlo al Asegurador dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del hecho. Una vez efectuada la notificación, el Tomador o el Beneficiario deberá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, entregar al Asegurador, como requisito para reclamar el pago correspondiente, los siguientes documentos:

1. EN CASO DE MUERTE NATURAL:

- A. Cédula de identidad del Asegurado fallecido y de los Beneficiarios; en caso de que existan niño, niña o adolescente, presentar la partida de nacimiento y la respectiva autorización del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o de Primera Instancia en lo Civil, nombrando a la persona que deberá retirar la prestación correspondiente, cuando el Beneficiario sea niño, niña o adolescente.
- B. Acta de defunción del Asegurado fallecido expedido por las autoridades competentes conforme a la Ley.
- C. Informe de los médicos que atendieron al Asegurado fallecido si el fallecimiento es por causa de una enfermedad.
- D. Documento de herederos universales, si el Asegurado no hubiere declarado Beneficiarios.

E. Planilla de declaración de siniestro completamente contestada y firmada por el(los) Beneficiario(s) o los herederos legales del Asegurado, según sea el caso.

2. EN CASO DE MUERTE ACCIDENTAL:

A. Los documentos anteriormente señalados para el caso de muerte natural.

B. Informe de las autoridades competentes que intervinieron en el accidente.

C. Carta narrativa donde se manifiesten por escrito, razonablemente, todos los detalles referentes al accidente, indicando lugar y hora y las circunstancias en que se produjo.

D. Informe médico forense.

A fin de determinar su responsabilidad o cuánto y a quiénes indemnizar, el Asegurador podrá requerir por escrito al Tomador o a los Beneficiarios documentos adicionales a los arriba previstos hasta en una ocasión y dentro de un período de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha en que se hayan entregado todos los documentos ya mencionados, y el Tomador o los Beneficiarios están en la obligación de presentarlos dentro de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya hecho la solicitud de los mismos, salvo causa extraña no imputable al Tomador o a los Beneficiarios.

El Asegurador podrá exigir la autopsia o la exhumación del cadáver para establecer las causas de la muerte, debiendo el Tomador o los Beneficiarios prestar su conformidad y su concurso si fuere imprescindible para la obtención de las correspondientes autorizaciones oficiales. La autopsia o la exhumación deberá efectuarse con citación del Tomador o los Beneficiarios, quienes podrán designar un médico para representarlos. Todos los gastos que se produzcan serán cancelados por el Asegurador, excepto los derivados del médico representante del Tomador o los Beneficiarios.

En caso de siniestro ocurrido fuera de la República Bolivariana de Venezuela, toda la documentación a presentar debe ser autenticada en idioma español en el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el país donde haya ocurrido el siniestro.

CLÁUSULA 8. SUICIDIO

En caso de suicidio del Asegurado, el Asegurador no estará obligado al pago de la indemnización y la obligación de este se limitará a devolver a los Beneficiarios las primas recibidas sin intereses en virtud del presente contrato, si dicho suicidio ocurriera antes de que hubiese transcurrido un (1) año contado a partir de la celebración del contrato.

CLAUSULA 9. DEFENSOR DEL TOMADOR, ASEGURADO O BENEFICIARIO

El Asegurador se obliga a atender y resolver cualquier denuncia, queja, reclamo o sugerencia que presente el Tomador, Asegurado o Beneficiario, con ocasión de las controversias derivadas de la ejecución del presente contrato de seguros, a través de la figura del Defensor del Tomador, Asegurado o Beneficiario. A tales fines, el Tomador, Asegurado o Beneficiario, podrá acudir a la respectiva Unidad de Defensa o comunicarse a través de los mecanismos dispuestos para ello.

POR EL ASEGURADOR

POR EL TOMADOR